

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7508/2542

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทย์ เฮ้าส์
นาย ชาตรี ชาญศิริเจริญกุล

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยอันเป็นการอ้างสิทธิตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 ในการวินิจฉัยปัญหาที่ว่า โจทก์มีสิทธิขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามมาตรา 67 ได้เพียงใดหรือไม่ ย่อมจะต้องวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าจำเลยหรือไม่ ซึ่งนอกจากจะต้องพิจารณาถึงความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าและสิทธิของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมาก่อนที่จำเลยขอจดทะเบียนแล้ว ยังต้องพิจารณาด้วยว่าสินค้าของโจทก์กับสินค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนไว้เป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งหากใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันแล้วจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือไม่ด้วย

สินค้าเยลลี่ดูดและดับกลิ่นของโจทก์ กับสินค้าวัสดุใช้ปรับอากาศให้สดชื่นของจำเลยที่ขอจดทะเบียนไว้เป็นสินค้าอยู่ในจำพวกที่ 5 ด้วยกัน แม้อาจจะใช้สารหรือวัสดุที่ทำให้เกิดผลในการปรับกลิ่นในอากาศต่างชนิดกัน แต่ลักษณะหรือวัตถุประสงค์ในการใช้สินค้านี้ดังกล่าวก็เพื่อกลบหรือขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เหมือนกันจึงถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือเป็นชนิดเดียวกัน เมื่อโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า LILY กับสินค้าของโจทก์มาก่อนที่จำเลยจะขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า คำว่า LILY กับสินค้าจำพวกเดียวกันและมีลักษณะอย่างเดียวกับ
สินค้าของโจทก์ อันอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดได้เช่นนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้า คำว่า LILY ดีกว่าจำเลย โจทก์จึงมีสิทธิที่จะขอให้เพิกถอนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
สินค้าเยลลี่ดูดและดับกลืน โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและสลาก
เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า LILY ในลักษณะตัวอักษรต่าง ๆ กันดังปรากฏ
ตัวอย่างรูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าและสลากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตาม
เอกสารแสดงรูปลักษณะเครื่องหมายการค้าและสลากเครื่องหมายการค้าเอกสารท้าย
คำฟ้อง โดยโจทก์ได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าและสลากเครื่องหมายการค้า
ดังกล่าวของโจทก์กับสินค้า เยลลี่ดูดและดับกลืน มาเป็นเวลานานจนมีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชน นอกจากนี้โจทก์ยังได้ยื่นขอจดทะเบียน
สลากเครื่องหมายการค้า LILY ตามรูปที่ 2 ของเอกสารท้ายคำฟ้องไว้กับสินค้าใน
จำพวก 5 รายการสินค้าเยลลี่ดูดและดับกลืนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ด้วย ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 305276 เมื่อวันที่
18 พฤศจิกายน 2535 จำเลยนำเอาเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า LILY ซึ่ง
ลอกเลียนมาจากเครื่องหมายการค้าและสลากเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า
LILY ของโจทก์ไปยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
สำหรับสินค้าในจำพวก 3 รายการสินค้า วัสดุใช้ปรับอากาศให้สดชื่นตามคำขอจด
ทะเบียนเลขที่ 237124 โดยโจทก์ไม่ทราบ ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้เป็นทะเบียนเลขที่ ค. 11675 และก่อนที่
จำเลยจะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LILY จำเลยได้รู้จัก
เครื่องหมายการค้าและสลากเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า LILY ของโจทก์อยู่
ก่อนแล้วการที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว สำหรับสินค้าที่ถือเป็น
สินค้าเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยตรงกับสินค้าของโจทก์โดยมิได้รับ
อนุญาตจากโจทก์ จึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าและสลาก
เครื่องหมายการค้าของโจทก์และเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตที่มีแต่จะให้เกิดเสียหาย
แก่โจทก์ด้วยและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2539 ต่อเนื่องถึงปัจจุบันจำเลยยังได้ผลิต
สินค้าน้ำหอมปรับอากาศที่ใช้สลากเครื่องหมายการค้า LILY ตามรูปลักษณะใน
เอกสารท้ายคำฟ้องออกวางจำหน่ายในท้องตลาดด้วย การกระทำความดังกล่าวของจำเลย
เป็นการลงขายสินค้าและทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าเป็นสินค้าของ
โจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในทางใดทางหนึ่งและเป็นการรบกวนการ
จำหน่ายสินค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายคิดเป็นจำนวนเงินเดือนละ
500,000 บาท ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าและสลาก
เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า LILY ในลักษณะตัวอักษรต่าง ๆ กัน ตาม
เอกสารท้ายคำฟ้องดีกว่าจำเลยให้จำเลยถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน
คำว่า LILY ตามทะเบียนเลขที่ ค. 11675 คำขอจดทะเบียนเลขที่ 237124 หาก
จำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย
และห้ามจำเลยใช้ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้อง ไม่ว่าในทางใด ๆ กับ
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวรวมตลอดทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดทั้งที่เหมือนหรือ
คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและสลากเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า LILY ใน
ลักษณะต่าง ๆ ของโจทก์ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ
500,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะยุติการจำหน่าย

สินค้าภายใต้สลากเครื่องหมายการค้าคำว่า LILY และถอนทะเบียน
เครื่องหมายการค้า

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและสลาก
เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า LILY โดยนายทะเบียนกองทะเบียนและหนังสือ
สำคัญ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนให้แก่จำเลยเมื่อวันที่
18 พฤศจิกายน 2535 การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตาม
ฟ้อง เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จำเลยไม่เคยลงขายสินค้าและทำให้สาธารณชน
สับสนหลงผิดว่าสินค้าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย โจทก์จึง
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย ค่าเสียหายตามฟ้องสูงเกินความเป็นจริง
เนื่องจากสินค้าของโจทก์มียอดจำหน่ายไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท โจทก์ไม่มี
อำนาจฟ้องให้จำเลยถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า LILY ตาม
ทะเบียนเลขที่ ค.11675 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าและสลาก
เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า LILY ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนทะเบียน
เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า LILY ตามทะเบียนเลขที่ ค.11675 หากจำเลย
ไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้ ยื่น
คำขอจดทะเบียนหรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไป คำขอของโจทก์
นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยไม่ได้เถียงกันในชั้นนี้ฟังได้ว่า โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า LILY กับสินค้าจำพวกที่ 5 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในสินค้าประเภทเยลลี่ดูดและดับกลิ่นมาก่อนที่จำเลยจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LILY กับสินค้าจำพวกที่ 3 ในสินค้าน้ำหอมปรับอากาศและนายทะเบียนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้จำเลยและได้แก้ไขเป็นจำพวกที่ 5 ในสินค้าประเภทวัสดุใช้ปรับอากาศให้สดชื่น ตามคำขอเลขที่ 237124 ทะเบียนเลขที่ ค.11675 เครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า โจทก์มีสิทธิที่จะขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้หรือไม่ จำเลยฎีกาว่าสินค้าของจำเลยกับสินค้าของโจทก์เป็นสินค้าคนละชนิดกัน และโจทก์มิได้นำสืบพิสูจน์ให้เห็นว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่พิพาทในสินค้าประเภทวัสดุที่ใช้ปรับอากาศให้สดชื่นดีกว่าจำเลย โจทก์จึงถูกจำกัดสิทธิตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคสอง โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ โจทก์แก้ฎีกาว่า ข้อที่จำเลยยกขึ้นฎีกาจำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การเป็นฎีกานอกเหนือจากประเด็นในคดี จึงมีปัญหาต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่า ฎีกาของจำเลยเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หรือไม่ เห็นว่าตามคำฟ้องโจทก์อ้างว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า LILY กับสินค้าเยลลี่ดูดและดับกลิ่นมาก่อนที่จำเลยจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า LILY กับสินค้าวัสดุใช้ปรับอากาศให้สดชื่นโจทก์จึงมีสิทธิดีกว่าจำเลย ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยอันเป็นการอ้างสิทธิตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 จำเลยให้การรับว่า จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับสินค้าวัสดุใช้

ปรับอากาศให้สดชื่นจริง แต่โจทก์ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย
ดังนั้น ในการวินิจฉัยปัญหาที่ว่า โจทก์มีสิทธิขอเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของจำเลย ตามมาตรา 67 ได้เพียงใดหรือไม่ย่อมจะต้องวินิจฉัย
ว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าจำเลยหรือไม่ซึ่งในการวินิจฉัยปัญหา
ข้อนี้นอกจากจะต้องพิจารณาถึงความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายการค้าและ
สิทธิของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อนที่จำเลยขอจดทะเบียนแล้ว ยังต้อง
พิจารณาด้วยว่าสินค้าของโจทก์กับสินค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนไว้เป็นสินค้าที่มี
ลักษณะอย่างเดียวกันซึ่งหากใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันแล้วจะ
ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือไม่
ด้วย ดังนั้น ปัญหาที่ว่าสินค้าของโจทก์กับสินค้าของจำเลยเป็นคนละชนิดกันหรือไม่
จึงเป็นประเด็นที่ศาลจะต้องหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยตั้งแต่ต้น ซึ่งศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์ก็วินิจฉัยว่าสินค้าของโจทก์กับจำเลยเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันแต่ต่าง
ประเภทและชนิดกัน ถือได้ว่าปัญหาที่จำเลยยกขึ้นฎีกา ได้มีการยกขึ้นว่ากันมาแล้ว
โดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงไม่ต้องห้ามฎีกา

ส่วนปัญหาที่ว่า โจทก์มีสิทธิที่จะขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของจำเลยได้หรือไม่นั้น เห็นว่า สินค้าเยลลี่ดูดและดับกลิ่นของ
โจทก์กับสินค้าวัสดุใช้ปรับอากาศให้สดชื่นของจำเลยที่ขอจดทะเบียนไว้เป็นสินค้าอยู่
ในจำพวกที่ 5 ด้วยกันแม้อาจจะใช้สารหรือวัสดุที่ทำให้เกิดผลในการปรับกลิ่นใน
อากาศต่างชนิดกัน แต่ลักษณะหรือวัตถุประสงค์ในการใช้สินค้านี้ดังกล่าวก็น่าเพื่อกลบ
หรือขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เหมือนกัน จึงถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่าง
เดียวกัน หรือเป็นชนิดเดียวกัน เมื่อโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า LILY กับสินค้า
ของโจทก์มาก่อนที่จำเลยจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า LILY กับสินค้า
จำพวกเดียวกันและมีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชน
หลงผิดได้เช่นนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า คำว่า LILY ดีกว่าจำเลย

โจทก์จึงมีสิทธิที่จะขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้
ทั้งหมดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง

พิพากษายืน

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-สุรินทร์ นาควิเชียร-ธรรมนุญ โชคชัยพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>